



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 52 DEL 28/04/2026	OGGETTO: Affidamento diretto dei servizi socio-psico-educativi previsti dal progetto “LEGAMI SICURI - Rafforzare la Protezione, Educare alla Consapevolezza e Riparare la Genitorialità nel Territorio di Avella (AV)”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia (bando “Insieme si Vince”). Impegno di spesa di 37.206.00 € (IVA e oneri inclusi).
Registro Generale N. 294 DEL 29/04/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove, del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATI DELL’AFFIDAMENTO

Stazione Appaltante	Comune di Avella (AV)
RUP (art. 15 D.Lgs. 36/2023)	Arch. Canonico Giuseppe Responsabile Servizi Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale
Soggetto affidatario	PEDAGO DREAMS Società a Responsabilità Limitata Semplificata P.IVA / C.F.: 03170980647
Oggetto del contratto	Servizi socio-psico-educativi previsti dal progetto “LEGAMI SICURI”
Importo contrattuale	37.206.00 € (IVA e oneri inclusi)
Durata	12 mesi
Base normativa	Art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023
Modalità di stipula	Scrittura privata tramite piattaforma MEPA (art. 18 D.Lgs. 36/2023)
CIG	BB643CA1EA
CUP	J21J25002210001
Finanziamento	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Politiche della Famiglia

	– Bando “Insieme si Vince”
Nr. RDO	6249527

VISTO il quadro normativo di riferimento, ed in particolare:

- ◆ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare gli artt. 1 (principi generali), 10 (RUP), 14 (soglie), 15 (nomina RUP), 17 (determina a contrarre), 18 (forme di stipula), 50 (affidamenti sotto soglia), 94 e 95 (cause di esclusione), 100 (requisiti tecnico-professionali);
- ◆ il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore, con riferimento ai soggetti iscritti al RUNTS quali operatori economici ammessi alle procedure di affidamento;
- ◆ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nelle parti ancora applicabili in via transitoria);
- ◆ la L. 8 novembre 2000, n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- ◆ il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- ◆ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – T.U. sulla documentazione amministrativa;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie e tracciabilità dei flussi finanziari;
- ◆ il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ◆ il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 – certificati del casellario giudiziale per operatori a contatto con minori;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy);
- ◆ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, artt. 107 (competenza dirigenziale), 151 (copertura finanziaria) e 192 (determina a contrarre);
- ◆ il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza;
- ◆ la L. 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione, art. 1, co. 32;
- le Linee Guida per la rendicontazione pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito del bando “Insieme si Vince”;

PREMESSO:

- che con comunicazione del 02.04.2026 acquista al prot. generale nr. 3997 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha approvato il finanziamento del progetto “**LEGAMI SICURI - Rafforzare la Protezione, Educare alla Consapevolezza e Riparare la Genitorialità nel Territorio di Avella (AV)**”, presentato dal Comune di Avella (AV) nell’ambito del bando “Insieme si Vince”, per un importo complessivo finanziato di € 40.000,00;
- che la macro-finalità del progetto è la promozione di una cultura diffusa della tutela del minore attraverso attività socio-psico-educative articolate in due Azioni: Azione A – Informazione e sensibilizzazione (docenti, genitori e minori 10–14 anni) e Azione B – Servizi di ascolto per genitori e famiglie, da svolgersi presso il Centro per le Famiglie sito in Piazza Municipio, Comune di Avella (AV);
- che le attività progettuali richiedono il coinvolgimento di personale qualificato nelle seguenti figure: Coordinatore amministrativo, Operatore territoriale, Esperto in Comunicazione Sociale/Social Media, Psicologo dell’Età Evolutiva, Educatore Professionale/Peer Educator, Avvocato penalista specializzato in reati informatici/ Diritto Digitale;
- che l’importo complessivo del servizio da affidare ammonta a 37.206.00 € (IVA e oneri inclusi), come da piano finanziario approvato dal DI.PO.FAM.;
- che il predetto importo è inferiore alla soglia di rilevanza europea per i servizi sociali, pari a € 750.000,00, nonché alla soglia di € 140.000,00 prevista per i servizi sociali dall’allegato XIV al D.Lgs. 36/2023, con conseguente legittimità del ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
- che è stato predisposto, a cura dell’ufficio scrivente, il Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto, che costituisce Allegato A alla presente determinazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di

negoiazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e che è stata richiesta offerta per l'affidamento ai seguenti operatori economici: **PEDAGO DREAMS - Società a Responsabilità Limitata Semplificata** con sede legale in Mugnano Del Cardinale (AV), alla Via San Silvestro, 33, P.IVA: 03170980647, CF.: 03170980647, RDO nr. 6249527;

RILEVATO:

- che **PEDAGO DREAMS - Società a Responsabilità Limitata Semplificata** dimostra esperienza pregressa almeno biennale nella gestione di servizi sociali rivolti a famiglie e minori, nonché disponibilità immediata del personale qualificato indicato nel Capitolato Speciale (art. 13);
- che la scelta del predetto operatore è adeguatamente motivata da: • comprovata esperienza nella gestione di servizi all'infanzia sul territorio campano; • conoscenza del contesto socio-comunitario del Comune di Avella; • iscrizione al Catalogo degli Enti Erogatori di servizi rivolti a minori presso l'Ambito Sociale A6 di riferimento;
- che sono stati acquisiti e verificati i documenti prodotti dall'operatore economico;

PRECISATO che in relazione all'affidamento in parola si è inoltre provveduto all'acquisizione di apposito CUP, anch'esso indicato in oggetto;

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, la presente determina a contrarre, che indica:
 - l'oggetto del contratto (servizi socio-psico-educativi del progetto "LEGAMI SICURI");
 - il valore stimato 37.206.00 €;
 - la procedura prescelta (affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.lgs. 36/2023);
 - le ragioni della scelta del contraente (esperienza, conoscenza del territorio, iscrizione al Catalogo degli Enti Erogatori dell'Ambito Sociale A6);
2. Di rimandare al Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto il quale disciplina le modalità di esecuzione del servizio, gli obblighi dell'affidatario, le condizioni di rendicontazione e le penali applicabili;
3. Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dei servizi in oggetto a favore di **PEDAGO DREAMS - Società a Responsabilità Limitata Semplificata (P.IVA/C.F.: 03170980647)** per un corrispettivo contrattuale complessivo di 37.206.00 € (IVA e oneri inclusi) per la durata di 12 (dodici) mesi.
4. Di dare atto che la motivazione dell'affidamento diretto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 50, co. 1, lett. b), e all'All. II.1 del D.lgs. 36/2023, è fondata su: • comprovata esperienza almeno biennale dell'operatore nella gestione di analoghi servizi sociali; • conoscenza del contesto locale e capacità di raccordo con le reti istituzionali presenti sul territorio di Avella (AV); • disponibilità immediata del personale qualificato richiesto dal Capitolato; • iscrizione al Catalogo degli Enti Erogatori dell'Ambito Sociale A6 per servizi rivolti all'infanzia.
5. Di autorizzare l'impegno di spesa di complessivi 37.206.00 € (IVA e oneri inclusi), previa acquisizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario. Il corrispettivo sarà liquidato in due erogazioni, previo trasferimento del finanziamento del Di.Po.Fam e previa presentazione di regolare fattura elettronica (codice univoco ufficio: [8PESO7]), report di attività del periodo e dichiarazione di regolare esecuzione, nei termini di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale.
6. Di dare atto che il contratto conterrà obbligatoriamente le seguenti clausole: • obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, con indicazione dell'IBAN del conto corrente dedicato e obbligo di riportare CIG e CUP su tutti i movimenti; • divieto assoluto di cessione del contratto e di subappalto non autorizzato; • obbligo di rendicontazione delle spese in conformità alle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia (bando "Insieme si Vince"); • nomina dell'affidatario quale Responsabile del Trattamento dei dati ex art. 28 GDPR; • obbligo di applicazione del CCNL di categoria; (f) penali di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale.

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è lo scrivente Responsabile cui sono attribuiti i poteri di verifica e controllo sull'esecuzione del contratto, di liquidazione delle fatture e di applicazione delle penali previste dal Capitolato.

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti" del sito istituzionale del Comune di Avella, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012, entro 5 giorni dall'adozione del presente atto.

9. Si precisa che l'obbligazione di pagamento assunta dal Comune di Avella (AV) è condizionata al trasferimento dei fondi da parte del DI.PO.FAM; conseguentemente, il credito dell'operatore economico diventerà esigibile solo a seguito della materiale disponibilità di cassa delle somme finanziate, ai sensi della vigente normativa sulla contabilità pubblica."

Avella (AV), 29/04/2026

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**
f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to CANONICO GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: Affidamento diretto dei servizi socio-psico-educativi previsti dal progetto "LEGAMI SICURI - Rafforzare la Protezione, Educare alla Consapevolezza e Riparare la Genitorialità nel Territorio di Avella (AV)", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia (bando "Insieme si Vince"). Impegno di spesa di 37.206.00 € (IVA e oneri inclusi).

CIG: BB643CA1EA **CUP:** j21j25002210001

Descrizione Capitolo: INTERVENTI PROGETTUALI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIVERSE FORME DI VIOLENZA SESSUALE A DANNO DI PERSONE DI MINORE ETA' (BANDO "INSIEME SI VINCE")

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.0 08	12.01	1411.2	8 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e	2026	50
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
0	€ 37.206,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PEDAGO DREAMS SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA P.IVA - **Progressivo Fornitore:** 5346

Codice Fiscale: 03170980647 **P.Iva:** 03170980647

Avella (AV), 29/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 29/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 30/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 508, e vi rimarrà fino al 15/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 294 del 29/04/2026;

Oggetto: Affidamento diretto dei servizi socio-psico-educativi previsti dal progetto "LEGAMI SICURI - Rafforzare la Protezione, Educare alla Consapevolezza e Riparare la Genitorialità nel Territorio di Avella (AV)", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia (bando "Insieme si Vince"). Impegno di spesa di 37.206.00 € (IVA e oneri inclusi).

Avella (AV), 30/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to CANONICO GIUSEPPE